

此造成的一切损失由乙方承担；乙方必须按照甲方要求购买保险，方可进行施工作业。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关规范、法规。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切损失，甲方不承担任何责任及费用。乙方安全防范措施费用自理。

3、乙方及时准确提供工程所需材料、配件计划，经甲方材料部审核后根据工程进度分批领用。材料及配件的使用量按甲方企业定额执行，超用部分由乙方全部承担。凡出现偷工减料现象的，每发现一次发包人有权从承包人工程款中扣除五百元至五万元赔偿费，并且全部返工；对于返工确有困难，又不影响结构安全，不影响使用的，将扣除该工作面的全部工程量。

4、各种工具、安全用具乙方自备，费用乙方自理。

5、技术工人及特种作业人员持证上岗，甲方有权要求乙方调换不称职或不积极与甲方配合的人员。乙方接到通知后三天内必须完成人员调换，否则甲方有权要求停工整顿，由此造成的一切损失由乙方承担。

6、乙方不得将本工程转包。如果发生，甲方有权终止本合同并拒付工程款，乙方承担由此造成的全部责任和费用。

7、乙方安装的样品经甲方验收合格后方可批量施工，否则一切损失由乙方承担。

8、本合同价格含工程范围内的相关配合、协助，重大活动、不可避免的技术间隙、自然气候、临时停水、停电及不可抗力造成的停、窝工费用及意外保险费、其他直接费、间接费、管理费、利润、税金、不可预见费等费用。

9、如乙方擅自中途退出或因乙方原因被清场，已完工的工程甲方不予支付工程款并承担给甲方造成的全部损失。

10、乙方所有进场人员必须服从甲方的要求与管理，接受安防人员的检查，进场穿戴整齐，佩戴符合国家安全要求的安全帽、安全带等防护用品。乙方人员穿着或佩戴不符合要求的安全防护用品甲方有权对该类工人进行清场，并直至乙方按要求为工人配置合格用品并穿戴合格后方能允许进场，工人清场整改期间工期不予顺延。

11、出现危险或紧急情况时，乙方应采取有效措施规避风险，尽最大能力减少损失，乙方承担因措施不力、不作为或主观错误造成的责任和损失。

12、因乙方原因导致无法达到文明施工、标准化工地要求的，乙方应根据甲方或有关部门的要求限期整改，并接受相应处罚，承担全部责任；拒不整改或未在限期内整改的，甲方有权另行安排他人实施，费用由乙方承担。

13、不得雇佣未成年人和年老体弱及弱智病残人员，禁止使用不法人员，严禁酒后作业，进入施工现场须带安全帽，高空作业须按规范要求系安全带、安全绳。乙方不得搞非法集会或未经公安部门批准上街游行等活动。乙方须严格遵守工地管理制度及国家法律法规，不得有打架斗殴、酗酒、盗窃、赌博、吸毒等行为，如有触犯将承担一切责任。

十、工期约定：

1、由于甲方原因拖延工期，工期顺延，以甲方签证为准。

2、由于乙方原因造成工期拖延，工期不顺延。

3、因不可抗力工期顺延。

十一、工程质量应达到双方约定的质量标准，质量标准的评定以国家规范的质量检验评定标准为依据。

十二、质量保修：

1、本工程自竣工验收合格之日起保修期限两年，保修期内，若出现因乙方施工质量引起的相关问题由乙方承担全部责任并负责因维修造成的全部费用。

2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

3、乙方必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如更换联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，甲方有权自行解决，按发生费用的2倍从乙方质保金中直接扣除，如不足乙方负责补齐。

4、出现质量问题后，甲方是否与乙方取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。

5、乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，按发生费用的2倍从质保金中扣除。

十三、工程款的支付方式：每月按照完成合格工程量的75%支付工程进度款，竣工验收通过、所有问题整改完成、资料移交齐全后付至实际完成工程量的85%；结算审定后付至结算工程量的95%；留5%作为质保金（不计利息）。保修期满两年后未出现较大质量问题，并按合同约定保修，无息退还质量保修金。

十四、乙方提交完工合格工程量申报表，经甲方审核后支付工程款，未按公司规定进行现场扫码收货的不予支付工程款。乙方应在工程竣工验收合格后5日内提交完整的结算资料。

十五、关于签证等手续的约定：

双方往来联系单以及工程变更签证等必须由项目经理签字并加盖公司公章后才能生效认可，未加盖公司公章的一律无效。

十六、违约责任：甲方按合同付款，乙方每拖延一天本工程工期罚款2000元并承担业主方收取的所有罚款及违约金（不具备施工条件则工期相应顺延），达不到验收标准，甲方拒付工程款。

十七、争议：双方约定在履行合同时发生争议，应协商解决，协商不成时双方约定向日照市经济开发区人民法院起诉。

十八、文书的送达

17	铝背衬板	1. 面层: 2mm 厚氟碳漆喷涂铝单板; 2. 连接件材料规格: 铝合金角铝等。	m ²		20	0
18	地弹门	1. 玻璃: 8Low-E+12Ar(氩气)+8mm+12Ar(氩气)+8mm 中空钢化玻璃(玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白(暖边条)); 2. 隔热断桥铝合金地弹门型材;	m ²		90	6
19	隔热断桥门	1. 玻璃: 6Low-E+12Ar(氩气)+6mm+12Ar(氩气)+6mm 中空钢化玻璃(玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白(暖边条)); 2. 铝合金型材 70 系列隔热断桥平开门铝合金型材;	m ²		90	0
20	东立面隔热断桥窗	1. 玻璃: 6Low-E+12Ar(氩气)+6mm+12Ar(氩气)+6mm 中空钢化玻璃(玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白(暖边条)); 2. 铝合金型材 65 系列隔热断桥窗铝合金型材;	m ²		50	0
21	保温	1、20 厚 1:3 水泥砂浆找平(掺 5%防水剂) 2、岩棉与墙体之间粘结率要求为 100%满粘; 保温墙体锚钉分布为 8 个/m ² , 入墙尺寸≥50mm。 3、保温岩棉: 110mm 厚保温岩棉, 容重 160 kg/m ³ 。 4、其余详见设计图纸。	m ²		25	如不用砂浆, 只打保温钉, 单价为 20 元/平米; 如再有其他做法, 单价另议。
22	钢结构(加工焊接成品由甲方在车间完成)	部位: 5F、楼顶。 1、龙骨: 5F 龙骨: GZ160*6mm 热镀锌钢管, GZ-1—160*80*4mm 热镀锌钢管, 160*80*4mm 热镀锌钢管, 80*80*4mm 热镀锌钢管; 楼顶龙骨: GZ160*6mm 热镀锌钢管, XZ160*6mm 热镀锌钢管, 160*6mm 热镀锌钢管, 80*80*4mm 热镀锌钢管, 其余龙骨详见设计。 2、其他等做法及要求均详见设计。	T		1400	6
23	铝单板雨篷(按照展开计算面积)	1、面板: 3mm 厚高光氟碳漆喷涂平面铝单板、3mm 厚高光氟碳漆喷涂弧面铝单板, 铝板牌号 3003。 2、龙骨: 294*200*8*12 热镀锌 H 型钢、70*50*4 热镀锌钢方管、50*50*4 热镀锌钢方管, 其余龙骨详见设计。 3、其他: 密封胶等做法及要求均详见设计。	m ²		150	0
24	电动开启装置	1、电动双链条(碳钢)开窗器, 型号 G5-XT-800N-700mm; 可调安装支架(左、右, 含支架螺丝); GS-26020 气弹簧; 气弹簧安装码; 窗座(含窗座销); 窗扇连接件(方底) 2、包含手动开关、紧急按钮、烟雾感应器、时间延时器 2、开启角度 60°。 3、其他: 电线、线管均详见设计。	套		30	0
25	消防控制箱	1、规格型号: AIB2008-G4-64A; 600*600*210mm; GTI03-1 紧急按钮; GF03-1 通风开关; 2、其他: 电线、线管均详见设计。	套		200	0
26	25mm 花岗岩石材踢脚线	1、面板: 25mm 花岗岩石材。 2、水泥砂浆湿贴其余详见设计。 3、其他: 密封胶等做法及要求均详见设计。	m ²		25	0

三、违反协议的处理

乙方违反本协议进行商业贿赂，一经查实，乙方无条件同意甲方以下处理：

1、甲方立即停止与乙方的所有业务合作关系，并列入甲方黑名单，今后各种业务不再合作；

2、乙方按照贿赂总额的 10—100 倍对甲方承担违约责任，违约金从合作款中扣除；

3、甲方有权拒绝向乙方支付所有应付款项，直至相关法律诉讼程序或纠纷处理结束；

4、若乙方关联人员故意利用本协议未列举内容，影响双方公平合作，或涉嫌违反国家法律、法规，甲乙双方签订一切业务合作合同立即解除，且无需书面通知。

本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。本协议作为甲乙双方所签订的所有合同的附件，与所有合同具有同等法律效力。

甲方盖章：

甲方代表签字：

日期：2024年 月 日

乙方盖章：

乙方代表签字：

日期：2024年 7月 10日